



CITTÀ DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Telefono 0961.912153 – fax 0961.914019 –

Prot. n. 5320
Del 13/10/2021

Ai Responsabili di posizione organizzativa

Ai dipendenti comunali

Al Datore di Lavoro incaricato ai sensi del d.lgs 81/2008

Alle RSU aziendali

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Ai consiglieri comunali

Ai componenti della giunta comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 -“Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021: definizione delle modalità attuative.

Ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (G.U. n°226 del 21/09/2021) , contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*”, **dal 15 ottobre al 31 dicembre** è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “*green pass*”) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività.

L'art. 1, comma 5, di detto Decreto dispone : “ *I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, **definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche** di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.***

Pertanto in vista della scadenza ravvicinata del 15 ottobre, si impartiscono, con la presente Direttiva, le modalità attuative di seguito specificate:

Ciascun titolare di posizione organizzativa, nelle more di implementazione delle funzionalità per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili, effettuerà, personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto, il controllo del *green pass* del personale del Comune di Davoli, mediante l'applicazione denominata “**VerificaC19**” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

A tal fine si richiede al servizio finanziario che vengano stanziati **con urgenza** idonee risorse per dotare tutti i responsabili di un dispositivo *smartphone* apposito.

Resta salva la facoltà per ogni responsabile di utilizzare, esclusivamente su propria autonoma decisione, un proprio dispositivo personale.

I medesimi titolari di posizione organizzativa effettueranno, **personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto**, con le medesime modalità, il controllo del *green pass* di **ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione**, che non sia un semplice utente.

Il controllo in questo caso spetta al Responsabile che si interfaccia con detti soggetti.

Si ritiene che l'ingresso in sede di detti soggetti debba essere preventivamente concordato con l'addetto ai controlli in modo tale che la verifica del *green pass* avvenga con immediatezza.

I Responsabili di Settore, il segretario comunale e il sindaco saranno sottoposti a verifica del *green pass* a cura del Responsabile del servizio personale o suo delegato a ciò espressamente preposto;

i componenti della giunta saranno sottoposti a verifica del *green pass* da parte del Sindaco **ed i consiglieri comunali da parte del Presidente del Consiglio.**

Quanto sopra, qualora presenti in sede per riunioni degli organi e incontri istituzionali o comunque per attività connesse all'espletamento del proprio mandato istituzionale (richiesta documentazione presso gli uffici ecc.), mentre, allorchè accedano in sede come utenti, non sono soggetti a controllo ma alle disposizioni vigenti in materia (sanificazione, mascherina, distanza interpersonale).

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto:

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, **che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19**, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dal CCNL .

Tempistiche

Ciascun Responsabile dovrà procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del personale in misura percentuale non inferiore al 30% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, **prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.**

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali **non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori** né la conservazione della loro copia.

Il responsabile dovrà fornire al dipendente (una tantum) e a tutti i soggetti sottoposti a controllo (in ogni occasione) idonea informativa sul trattamento dei dati personali.

I Responsabili di Settore e tutto il restante personale hanno l'obbligo di comunicare al servizio personale **con immediatezza** le ragioni di un'eventuale assenza dal servizio non dovute a legittime circostanze debitamente e precedentemente comunicate .

Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il Responsabile che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il responsabile del servizio personale competente avvierà anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Tanto si dispone in vista dell'entrata in vigore delle misure di legge di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Per quanto non indicato nella presente direttiva si rinvia al D.L. indicato.

La presente circolare sarà pubblicata all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione di I livello – Disposizioni generali – Sottosezione di II livello – Atti generali.



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci